

Argentina – Proyecto de ley: Reforma de la Ley de Datos Personales

Matías González Mama y Lina Palacios

Julio 2026

Argentina — Proyecto de ley: Reforma de la Ley de Datos Personales

Matías González Mama y Lina Palacios¹

CELE/UP

celeupalermo@gmail.com

13 de julio de 2026

El Centro de Estudios en Libertad de Expresión, en adelante CELE², es un centro de investigación afiliado a la Universidad de Palermo, y su objetivo es proveer investigación y capacitación en materia de derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, su naturaleza y límites. El CELE produce investigación normativa y empírica sobre los temas que lo ocupan y en los últimos años ha producido numerosas investigaciones y reportes sobre la libertad de expresión y cuestiones de regulación y gobernanza del discurso público.

La libertad de expresión es fundamental en una sociedad democrática, por lo que debe ser promovida, respetada y garantizada a nivel nacional, regional e internacional. El derecho a la libertad de expresión está interconectado de forma inherente con el ejercicio y la garantía de otros derechos humanos. Por ello, la observancia de estándares de libertad de expresión es esencial para el cumplimiento de obligaciones estatales relacionadas con otros derechos, así como las vulneraciones de estos pueden tener repercusiones negativas en la libertad de expresión.

¹ Matías González Mama es abogado (UBA), especializado en Derecho Internacional Público. Es diplomado en Gestión y Control de Políticas Públicas (FLACSO) y magíster en Política y Economía Internacionales (Universidad de San Andrés). Actualmente es Coordinador Senior del Área Regional América Latina del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Universidad de Palermo.

Lina Palacios es abogada (Universidad del Rosario, Colombia), con profundización en teoría jurídica y humanidades. Cursa la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Palermo). Actualmente es investigadora del CELE.

² Las actividades del Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE) pueden consultarse en <https://celeup.org/es/>. La Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo está ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Su domicilio es calle Mario Bravo No.1050, piso 7.

Las investigaciones y eventos organizados por el CELE son posibles gracias al apoyo de la Universidad de Palermo y de donantes públicos y privados. El interés de la presentación de este documento es puramente académico. Agradecemos la invitación a brindar comentarios sobre el proyecto de ley de protección de datos personales³.

Comentarios generales

El derecho internacional de los derechos humanos ha establecido un marco de estándares sobre la privacidad que incluye la protección de datos personales. Este marco tiene en cuenta la necesidad de transformación y adaptación de las regulaciones en la materia, de modo que correspondan a las circunstancias inherentes al funcionamiento del mundo, mediado por entornos físicos y digitales. Por ejemplo, debido a que en internet las comunicaciones dejan todo tipo de rastros que pueden ser capturados, resulta necesario que los Estados adopten marcos legales protectores de esos datos para regular su almacenamiento, procesamiento, uso, y transferencia⁴. La intención de los estándares desarrollados es salvaguardar los derechos de la persona a la privacidad y la intimidad⁵.

La privacidad es un derecho consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos. Se basa en el honor personal y la dignidad, así como en la libertad de expresión, pensamiento, opinión y asociación. Hay disposiciones relativas a la protección de la privacidad, el honor personal y la dignidad en los principales sistemas de derechos humanos del mundo.

En las Américas, estos derechos están consagrados en el artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y en los artículos 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la privacidad no es absoluto y puede ser objeto de limitaciones razonables relacionadas con la tutela de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y el acceso a la información pública o asuntos de interés público.

La posible colisión de la privacidad con otros derechos, como la libertad de expresión y el acceso a la información, exige que la legislación de protección de datos personales cumpla con las condiciones específicas de ser expresa, taxativa, precisa y clara de modo que, cuando esta limite la expresión o la información, cumpla con el elemento de legalidad del test tripartito.

³ En julio de 2026, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado compartió un borrador de reforma de la Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales. El texto no consigna número de expediente. Los presentes comentarios se realizaron sobre esa versión.

⁴ CIDH, RELE, Informe Estándares para una internet libre, abierta e incluyente, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.17/17, 15 de marzo de 2017, párr. 203.

⁵ Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales. Organización de los Estados Americanos Departamento de Derecho Internacional Secretaría de Asuntos Jurídicos. 3 de enero de 2022.

La interdependencia de los derechos humanos se ve reflejada también en el vínculo que existe entre la protección de la privacidad como condición habilitadora del ejercicio de la libertad de expresión, con base en el cual se ha convertido en un elemento central de las discusiones respecto al impacto sobre los derechos humanos del despliegue de sistemas de vigilancia masiva que invaden de modo indebido la privacidad de los individuos y afectan, directa e indirectamente, su libertad de expresión. En este contexto se ha dicho que debido a la “relación estrecha entre libertad de expresión y privacidad, los Estados deben evitar la implementación de cualquier medida que restrinja, de manera arbitraria o abusiva, la privacidad de los individuos ... entendida en sentido amplio como todo espacio de intimidad y anonimato, libre de amedrentamiento y de represalias, y necesario para que un individuo pueda formarse libremente una opinión y expresar sus ideas así como buscar y recibir información, sin ser forzado a identificarse o a revelar sus creencias y convicciones o las fuentes que consulta”⁶.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la privacidad abarca la protección de los datos personales y las comunicaciones y el derecho de las personas a controlar cómo se recopila, procesa y utiliza su información personal⁷. En la misma línea, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha establecido que “en el contexto de la vigilancia digital, las violaciones de la privacidad son especialmente graves porque las tecnologías modernas permiten recopilar y analizar grandes cantidades de información íntima sobre la vida cotidiana, las relaciones, las creencias y las actividades de las personas. La vigilancia digital puede ser continua, exhaustiva y retrospectiva, creando perfiles detallados de las personas que revelan los aspectos más íntimos de sus vidas. El reconocimiento por parte del sistema interamericano de que la privacidad abarca tanto obligaciones negativas (el deber de abstenerse de interferir arbitrariamente) como obligaciones positivas (el deber de proteger la privacidad frente a violaciones por parte de terceros) es especialmente relevante en el contexto de las tecnologías de vigilancia comercial”⁸. Tal como señalan la RELE y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las operaciones de vigilancia deben cumplir con los requisitos del derecho internacional de los derechos humanos en materia de legalidad, finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la legislación nacional debe establecer un sistema nacional robusto para el control del uso de las tecnologías de vigilancia, así como la necesidad de una autoridad civil independiente que proporcione una capa adicional de supervisión de las operaciones de vigilancia del Estado, facultada para acceder al presupuesto y a otra información detallada sobre dichas operaciones. Los estándares interamericanos de derechos humanos también exigen el acceso a un recurso y a la reparación en

⁶ CIDH, RELE, Informe Estándares para una internet libre, abierta e incluyente, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.17/17, 15 de marzo de 2017, párr. 185.

⁷ CIDH. Caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» contra Colombia. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 18 de octubre de 2023. Serie C No. 506.

⁸ Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El impacto de la vigilancia digital en la libertad de expresión en las Américas.

casos de abuso de la vigilancia, así como la adopción de salvaguardas alrededor de la participación del sector privado en la vigilancia estatal.⁹

Como marco orientador para la regulación de la privacidad y la protección de datos personales, cabe considerar los Principios de la OEA sobre la privacidad y la protección de datos adoptado por el Comité Jurídico Interamericano en su octogésimo período ordinario de sesiones, celebrado en México, D.F., mediante la resolución CJI/RES. 186¹⁰ (LXXX-O/12) (marzo de 2012) y que fueron actualizados en 2021¹¹. De acuerdo con los Principios, los Estados miembros deben crear marcos regulatorios que garanticen que las personas reciban información clara sobre quiénes o qué entidades recopilan sus datos, con qué propósito, qué salvaguardas se les ofrecen y cómo pueden ejercer sus derechos. Asimismo, deben velar porque quienes recolectan, tratan, emplean o difunden datos personales lo hagan de manera adecuada y respetando los derechos individuales. Al mismo tiempo, la legislación nacional debe proteger el derecho de las personas a participar de la economía digital y de los flujos informativos que la sostienen, buscando un equilibrio entre el control individual sobre la recolección, el almacenamiento y el uso de datos personales, el acceso a la información y los intereses legítimos y razonables de las organizaciones para usar datos con fines comerciales en una economía impulsada por datos¹². Las operaciones de vigilancia estatal deben cumplir siempre los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos para las limitaciones permisibles de los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad¹³.

De acuerdo con la Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, los Estados “deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal, incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas, estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados. La ley deberá establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y

⁹ Ibíd. CIDH. Caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» contra Colombia. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 18 de octubre de 2023. Serie C No. 506.

¹⁰ Informe del Comité Jurídico Interamericano. Privacidad y Protección de Datos Personales. 86 PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.Q 23-27 de marzo de 2015 CJI/doc. 474/15 rev.2 Rio de Janeiro, Brasil 26 marzo 2015.

¹¹ Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales. Organización de los Estados Americanos Departamento de Derecho Internacional Secretaría de Asuntos Jurídicos. 3 de enero de 2022.

¹² Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales. Organización de los Estados Americanos Departamento de Derecho Internacional Secretaría de Asuntos Jurídicos. 3 de enero de 2022.

¹³ CIDH. Caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» contra Colombia. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 18 de octubre de 2023. Serie C N.º 506, párr. 521.

duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación”¹⁴.

Para concluir con estos comentarios generales, consideramos relevante mencionar algunos de los principios de protección de datos personales desarrollados por el Comité Jurídico Interamericano como lineamientos para las disposiciones que propone el proyecto:

- Los datos personales deben recopilarse únicamente para fines legítimos.
- Antes o en el momento en que se recopilen, se deberían especificar la identidad y datos de contacto del responsable de los datos, las finalidades específicas para los cuales se tratarán los datos personales, el fundamento jurídico que legitima su tratamiento, los destinatarios o categorías de destinatarios a los cuales los datos personales les serán comunicados, así como la información a ser transmitida y los derechos del titular en relación con los datos personales a ser recopilados. Cuando el procesamiento se base en el consentimiento, los datos personales solamente deberían ser recopilados con el consentimiento previo, libre, inequívoco e informado de la persona a la que se refieran.
- Los datos personales deberían ser únicamente los que resulten adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario para las finalidades específicas de su recopilación y tratamiento ulterior.
- Los datos personales deberían ser tratados y conservados solamente de manera legítima, no incompatible con las finalidades para las cuales se recopilaron. Su conservación no debería exceder del tiempo necesario para cumplir dichas finalidades.
- Los datos personales no deberían divulgarse, ponerse a disposición de terceros, ni emplearse para otras finalidades que no sean aquellas para las cuales se recopilaron, excepto con el consentimiento de la persona en cuestión o bajo autoridad de la ley.
- La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales deberían ser protegidas mediante salvaguardias de seguridad técnicas, administrativas u organizacionales razonables y adecuadas contra tratamientos no autorizados o ilegítimos, incluyendo el acceso, la pérdida, destrucción, daños o divulgación, aun cuando estos ocurran de manera accidental. Dichas salvaguardias deberían ser objeto de auditoría y actualización permanente.
- Los datos personales deberían mantenerse exactos, completos, y actualizados hasta donde sea necesario para las finalidades de su tratamiento, de tal manera que no se altere su veracidad.

¹⁴ Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión. 21 de junio de 2013.

- Se debería disponer de métodos razonables, ágiles, sencillos y eficaces para permitir que aquellas personas cuyos datos personales han sido recopilados, puedan solicitar el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como el derecho a oponerse a su tratamiento y, en lo aplicable, el derecho a la portabilidad de esos datos personales. Como regla general, el ejercicio de esos derechos debería ser gratuito. En caso de que fuera necesario restringir los alcances de estos derechos, las bases específicas de cualquier restricción deberían especificarse en la legislación, de modo que es necesario que estas queden claras en el presente proyecto de ley.
- Algunos tipos de datos personales, teniendo en cuenta su sensibilidad en contextos particulares, son especialmente susceptibles de causar daños considerables a las personas si se hace mal uso de ellos. Las categorías de estos datos y el alcance de su protección deberían indicarse claramente en la legislación y normativas nacionales. Los responsables de los datos deberían adoptar medidas de privacidad y de seguridad reforzadas que sean acordes con la sensibilidad de los datos y su capacidad de hacer daño a los titulares de los datos.
- Los responsables y encargados del tratamiento de datos deberían adoptar e implementar las medidas técnicas y organizacionales que sean apropiadas y efectivas para asegurar y poder demostrar que el tratamiento se realiza en conformidad con estos Principios. Dichas medidas deberían ser auditadas y actualizadas periódicamente. El responsable o encargado del tratamiento y, en lo aplicable, sus representantes, deberían cooperar, a petición, con las autoridades de protección de datos personales en el ejercicio de sus tareas.
- Reconociendo su valor para el desarrollo económico y social, los Estados Miembros deberían cooperar entre sí para facilitar el flujo transfronterizo de datos personales a otros Estados cuando estos confieran un nivel adecuado de protección de los datos de conformidad con estos Principios. Asimismo, los Estados Miembros deberían cooperar en la creación de mecanismos y procedimientos que aseguren que los responsables y encargados del tratamiento de datos que operen en más de una jurisdicción, o los transmitan a una jurisdicción distinta de la suya, puedan garantizar y ser efectivamente hechos responsables por el cumplimiento de estos Principios.
- Cualquier excepción a alguno de estos Principios debería estar prevista de manera expresa y específica en la legislación nacional, ser puesta en conocimiento del público y limitarse únicamente a motivos relacionados con la soberanía nacional, la seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de la salud pública, el combate a la criminalidad, el cumplimiento de normativas u otras prerrogativas de orden público o el interés público.
- Los Estados Miembros deberían establecer órganos de supervisión independientes, dotados de recursos suficientes, de conformidad con la estructura constitucional, organizacional y administrativa de cada Estado, para monitorear y promover la protección de datos personales de conformidad con estos Principios. Los Estados Miembros deberían promover la cooperación entre tales órganos.

Comentarios específicos

Texto del proyecto	Comentarios
ARTÍCULO 3º — Excepciones a su ámbito de aplicación material. Queda exceptuado de los alcances de la presente ley el tratamiento de datos que efectúe una persona humana para su uso exclusivamente privado o de su grupo familiar y los datos anonimizados en los términos del artículo 2º. La aplicación de la presente ley en ningún caso podrá afectar el secreto de las fuentes de información periodísticas. Tampoco podrá afectar al tratamiento de datos que realicen los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión.	La oración “tampoco podrá afectar al tratamiento de datos que realicen los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión” podría mejorar en su redacción. Por un lado, la mención a los medios de comunicación es restrictiva y excluyente de otros ejercicios del derecho a la libertad de expresión como el ejercicio del periodismo independiente. A su vez, la mención al tratamiento de datos es ambigua puesto que no queda en claro si se trata de datos publicados o no publicados.

ARTÍCULO 5º — Principio de licitud. El tratamiento de datos personales es lícito si se cumple, al menos, una de las siguientes condiciones:

- c) El tratamiento se realiza en ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, con fines de defensa nacional, seguridad pública o represión del delito y en virtud de una obligación o disposición legal;
- g) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan otros derechos y libertades fundamentales del titular.

Constituyen intereses legítimos: la prevención del fraude y abusos, la seguridad física y lógica, la protección de redes y sistemas, la gestión administrativa interna, la auditoría, el cumplimiento normativo, la defensa en juicio, el cobro de deudas, el tratamiento de datos dentro del mismo grupo económico, la debida diligencia en operaciones societarias, el desarrollo o la mejora razonable de productos y servicios, la analítica interna y la atención de reclamos, y el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial conforme al artículo 17 (Entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial);

El principio de licitud no corresponde a ninguno de los desarrollados por el soft law del derecho internacional de derechos humanos. Establecer la licitud como principio parece crear una presunción que contraría las específicas condiciones en las que es permisible el tratamiento de datos personales. Esto parte de una premisa problemática y es la asunción de que el Estado no puede actuar en contra de la ley, lo cual es falso. Además, debe cumplir con estándares de necesidad y proporcionalidad. Remitimos a los comentarios generales realizados al comienzo.

Consideramos que es particularmente problemática la textura abierta de la expresión “una obligación o disposición legal”. Es necesario puntualizar que una disposición legal o las acciones estatales que la ejecutan, pueden infringir normas constitucionales o de Derechos Humanos.

No puede existir presunción amplia de licitud de tratamiento de datos por parte del Estado, la regla general debe ser la del consentimiento y, a su vez, el consentimiento sólo se extiende a los datos sobre los que el titular tiene conocimiento de que serán tratados. Esto implica que la satisfacción de intereses legítimos debe ser limitada para que se ajuste a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que ha afirmado en el caso Torres Abad (Fallos: 349:407) que “no hay interés legítimo que justifique permitir al Estado que organice un sistema de almacenamiento y tráfico de datos personales sin el conocimiento de sus titulares; sin importar qué tipo de organismos públicos intervienen, cuál es la naturaleza de la información involucrada, el tipo de interés público comprometido o el grado de afectación que se produzca en la privacidad de

	los afectados”¹⁵. Por esta razón, la CSJN declaró la inconstitucionalidad de los artículos 5°, punto 2, inciso b y 11, punto 3, incisos b y c, de la ley 25.326. Los artículos declarados inconstitucionales tienen una redacción muy similar a la propuesta actual. Por ejemplo, el artículo 5 de la ley 25.326 dice: “2. No será necesario el consentimiento cuando: (...) 2. Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal;” y mientras que, para el caso de cesión, el art. 11 dice: “3. El consentimiento no es exigido cuando: (..) b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2; c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias” Es llamativa la mención expresa al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial en el inciso g). Lamentablemente, no se desprende del proyecto por qué el entrenamiento de un tipo de tecnología específica, utilizable para fines variados, lícitos o ilícitos, constituye un interés legítimo para el Estado argentino. Aquí nos parece relevante la excepción establecida en el GPDR, en el sentido de que no debería ser aplicable lo dispuesto en el inciso g) al tratamiento de datos realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 6º — Principio de finalidad. Los datos personales deben ser recolectados con fines determinados, explícitos y lícitos. El tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los cuales hubieran sido recolectados inicialmente será lícito cuando resulte compatible con la finalidad	Es esencial la mención de que los mismos deben ser recolectados a través de medios legales y legítimos.

¹⁵ Fallos: 349:407.

original.	
ARTÍCULO 11 — Consentimiento. El consentimiento será una de las bases de licitud para el tratamiento de datos personales, y será considerado válido cuando cumpla las siguientes condiciones: d) Inequívoco: manifestado mediante una acción afirmativa clara; y Salvo en el tratamiento de datos sensibles y de datos personales de niños, niñas y adolescentes, podrá admitirse el consentimiento tácito siempre que surja de manera manifiesta del contexto de la relación entre el titular y el responsable del tratamiento; que el responsable haya informado la finalidad del tratamiento previamente de manera clara, inequívoca y de fácil comprensión al titular y que este último no se haya opuesto. Corresponderá exclusivamente al responsable del tratamiento la carga de probar la configuración de todos los requisitos exigidos para la validez del consentimiento tácito.	El consentimiento debería ser previo al tratamiento y ser, en todos casos, expreso. La categoría de consentimiento tácito debería ser eliminada. En el caso de que no sea eliminada, consideramos fundamental que el responsable notifique a la persona cuyos datos estén siendo tratados bajo el presupuesto de consentimiento tácito.
ARTÍCULO 13 — Régimen de datos seudononimizados. El tratamiento de datos personales seudonimizados será lícito, sin necesidad de cumplir con alguna de las condiciones del artículo 5º, cuando el tratamiento se realice con fines de:	No queda en claro cómo dialoga esta presunción de licitud con la presunción de licitud del artículo 5.g) in fine. Por ejemplo, en ambos artículos se hace mención al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. ¿Se trata de dos hipótesis distintas? ¿En el artículo 5 no se requiere el consentimiento y se presume la licitud cuando se trata del uso de datos no seudonimizados para el entrenamiento de sistemas de IA y en el 13, cuando se realiza con datos seudonimizados?
ARTÍCULO 19 — Transferencia internacional. Toda transferencia internacional de datos personales es lícita si, a reserva de las demás disposiciones de la presente, el país u organismo internacional	Podría incluirse un apartado en el que se explicita cuáles son las condiciones que tendrá en cuenta la autoridad de aplicación para determinar el nivel de protección adecuado del país u organismo internacional para brindar

receptor ha sido declarado con un nivel de protección adecuado por la autoridad de control. A falta de una decisión de adecuación, la transferencia internacional de datos personales también será lícita si:	previsibilidad y cumplir con el principio de legalidad y necesidad. A modo ilustrativo, por ejemplo, como decía el anteproyecto anterior de la AAIP en línea con el artículo 45 GDPR: a) el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; b) la legislación vigente, tanto general como sectorial, incluidas las limitaciones y garantías para el acceso de las autoridades públicas a los datos personales; c) la existencia de garantías judiciales e institucionales para el respeto de los derechos de protección de datos personales; d) la existencia y el funcionamiento efectivo de una o varias autoridades de control independientes en el país u organización que reciba la información, con la responsabilidad de garantizar y hacer cumplir las normas en materia de protección de datos, incluidos poderes de ejecución adecuados, de asistir y asesorar a los Titulares de los datos en el ejercicio de sus derechos, y de cooperar con la Autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 22 — Derecho de supresión. El titular tiene derecho a obtener del responsable del tratamiento la supresión de sus datos o el responsable del tratamiento debe proceder a la supresión de los datos personales del titular en sus bases de datos cuando:	En esta sección sería importante que se incluya una excepción respecto de la supresión que tenga en consideración su interacción con otros derechos que estén en línea con los estándares interamericanos de derechos humanos, particularmente la libertad de expresión. A modo ilustrativo, el anteproyecto anterior de la AAIP decía: "La supresión no procede si pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros, si prevalecen razones de interés público para el tratamiento de datos cuestionado, o si los datos personales deban ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las contractuales entre el Responsable o Encargado del tratamiento y el Titular de los datos, o si son necesarios para el archivo de

	información que constituya patrimonio del Estado, investigación científica, histórica o estadística, siempre que no pueda aplicarse el proceso de anonimización o seudonimización. La supresión tampoco procede si el dato es necesario para el esclarecimiento de casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.”
ARTÍCULO 25 — Derecho a revisión en decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. El titular tendrá derecho a solicitar la revisión de decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados, incluida la elaboración de perfiles, que afecten de manera sustancial los derechos, intereses o expectativas legítimas del titular de los datos. Ante una solicitud del titular, el responsable deberá adoptar medidas proporcionales al tipo de tratamiento, el contexto y los efectos sobre el titular. La respuesta podrá consistir en una revisión con intervención humana, en la provisión de información general sobre los principales factores considerados, o en cualquier otra medida adecuada a las circunstancias. En ningún caso esta obligación implicará la divulgación de algoritmos, modelos, ponderaciones ni información técnica o comercialmente sensible. Este derecho no será aplicable cuando la decisión resulte necesaria para la ejecución de una relación contractual, esté autorizada por normativa aplicable, o no produzca efectos jurídicos ni impactos significativos sobre el titular. Tampoco será aplicable cuando su ejercicio implique una afectación desproporcionada al funcionamiento del servicio o a intereses legítimos del responsable.	La excepción “Tampoco será aplicable cuando su ejercicio implique una afectación desproporcionada al funcionamiento del servicio o a intereses legítimos del responsable.” tal como está redactada es demasiado ambigua y vaga, por lo que no cumple con el criterio de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
ARTÍCULO 28 — Abuso de derecho. El	En el caso del inciso a) quién determina que la

responsable del tratamiento podrá negarse a dar curso a una solicitud o, en su defecto, cobrar un canon razonable basado en los costos administrativos, cuando: a) Las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas; b) Se demuestre que la solicitud tiene como fin la interferencia injustificada en las operaciones del responsable; o	solicitud es manifiestamente infundada o excesiva. ¿Quién lo determine debe dar explicaciones a quien realice la solicitud explicando por qué cumple con alguno de esos dos criterios? En el caso del inciso b), sería importante determinar ante quién es necesario demostrar que la solicitud tiene como fin la interferencia injustificada en las operaciones.
ARTÍCULO 29 — Excepciones al ejercicio de los derechos. En el caso de bases de datos públicas, los responsables del tratamiento podrán, mediante decisión fundada, denegar los derechos enumerados en este Título en los siguientes supuestos:	Denegar o limitar y la excepción debería ser necesaria para el fin legítimo perseguido, proporcional y legítima la medida menos restrictiva.
ARTÍCULO 30 — Medidas de seguridad según categoría de tratamiento. Las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales deberán ser proporcionales a la naturaleza, finalidad y contexto del tratamiento y de conformidad con la categoría en la que se encuentre encuadrado según las definiciones del artículo 2 (Definiciones). c) Responsable o encargado con tratamiento avanzado de datos: deberán cumplir con las obligaciones previstas en los incisos anteriores y, adicionalmente, adoptar mecanismos reforzados de gestión y control del tratamiento de datos personales, incluyendo, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto por parte del responsable o revisiones periódicas de sus sistemas de tratamiento y la implementación de programas de capacitación del personal.	El artículo 30 menciona evaluaciones de impacto por parte del responsable. ¿Los responsables tienen la obligación de presentarlas ante la autoridad competente? ¿Cada cuánto? ¿Qué características deben tener estas evaluaciones? ¿Deben contemplarse otros posibles derechos afectados como la libertad de expresión? ¿Qué ocurre cuando el responsable se encuentra ubicado fuera del territorio de la República Argentina?
ARTÍCULO 33 — Notificación de incidentes de seguridad. En caso de incidente de seguridad de datos personales que	En el artículo se introducen lo que parecen ser dos categorías de riesgo para los derechos de los titulares. Es decir, riesgo a secas y alto riesgo.

sea susceptible de generar un riesgo para los derechos de sus titulares, el responsable del tratamiento deberá notificarlo a la autoridad de control sin dilación indebida y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas desde que hubiere tomado conocimiento de aquél. Si la notificación no se efectuare dentro de dicho plazo, deberá acompañarse una justificación de la demora.

La notificación podrá realizarse en forma escalonada cuando no fuere posible aportar toda la información al mismo tiempo, debiendo completarse sin dilación indebida a medida que ésta se encuentre disponible.

Cuando el incidente fuere susceptible de generar un alto riesgo para los derechos de sus titulares, el responsable del tratamiento deberá comunicarlo también al titular, sin dilación indebida, en lenguaje claro y sencillo.

(...)

La comunicación al titular deberá describir, en lenguaje claro y sencillo, la naturaleza del incidente y contener, al menos, la información prevista en los incisos II), III) y IV) del párrafo anterior, así como, cuando corresponda, recomendaciones sobre las medidas que aquél pueda adoptar para proteger sus intereses.

El encargado del tratamiento deberá notificar al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, todo incidente de seguridad del que tome conocimiento.

El responsable del tratamiento deberá documentar los incidentes de seguridad que sean susceptibles de generar riesgo para los derechos de los titulares ocurridos en los últimos CINCO (5) años, así como los hechos relacionados, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas, a fin de permitir a la

Para cumplir con el requisito de legalidad y otorgar previsibilidad, será necesario definir qué constituye un riesgo y qué constituye un alto riesgo para los derechos. Muy probablemente los responsables deberán adoptar medidas de debida diligencia diferenciadas para cada categoría de riesgos.

autoridad de control verificar el cumplimiento de la presente ley.	
ARTÍCULO 34 — Mecanismos de autorregulación vinculantes. Los responsables y encargados podrán elaborar, adoptar y utilizar mecanismos de autorregulación vinculantes destinados a contribuir a la correcta aplicación de la presente ley, tales como códigos de conducta, reglas de buenas prácticas, normas corporativas vinculantes, sellos, marcas, certificaciones internacionales y otros mecanismos equivalentes, nacionales o internacionales.	Consideramos que sería importante aclarar si se trata de mecanismos de autorregulación <i>stricto sensu</i> o si la normativa contempla también mecanismos corregulatorios público-privados. ¿Cómo aplica este artículo a los organismos estatales? ¿Estos pueden autorregularse?